

공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침

[시행 2025. 11. 26.] [지침 제188호, 2025. 11. 26. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「공익신고자 보호법」(이하 “법”이라 함) 및 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 함)에 따라 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)에 신고(법 제6조에 따른 공익신고기관으로부터 이송 받은 경우 포함)되거나 국민권익위원회로부터 이첩·송부 받은 공익신고의 접수·처리, 공익신고자 보호 및 지원 등에 관한 업무 절차를 정함으로써 공익침해행위 예방 및 공익신고자 보호제도의 활성화에 기여함을 목적으로 한다. <개정 2025. 11. 26.>

제2조(정의) 이 지침에서 정하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “공익침해행위”란 법 제2조제1호에 따라 “국민의 건강과 안전, 환경, 소비자의 이익 및 공정한 경쟁 및 이에 준하는 공공의 이익을 침해하는 행위”를 말한다. <개정 2018. 10. 24.>
2. “공익신고”란 법 제2조제2호에 따라 “공익침해행위가 발생하였거나 발생할 우려가 있다는 사실을 신고·진정·제보·고소·고발하거나 공익침해행위에 대한 수사의 단서를 제공하는 것”을 말한다.
3. “공익신고등”이란 법 제2조제3호에 따라 “공익신고와 공익신고에 대한 조사·수사·소송 및 공익신고자 보호조치에 관련된 조사·소송 등에서 진술·증언하거나 자료를 제공하는 것”을 말한다.<개정 2024. 11. 27.>
4. “공익신고자”란 법 제2조제4호에 따라 “공익신고를 한 사람”을 말한다.
5. “공익신고자등”이란 법 제2조제5호에 따라 “공익신고자와 공익신고에 대한 조사·수사·소송 및 공익신고자 보호조치에 관련된 조사·소송 등에서 진술·증언하거나 자료를 제공한 사람”을 말한다.<개정 2024. 11. 27.>
6. “공익신고책임관”이란 임직원에 대한 공익신고자 보호제도의 교육, 공익신고의 상담·접수, 처리, 공익신고자 보호 및 지원 등에 관한 업무를 총괄하는 자를 말한다. <신설 2016. 10. 14.>
7. “불이익조치”란 법 제2조제6호에 따른 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.
 - 가. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치
 - 나. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사조치
 - 다. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
 - 라. 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급

마. 교육 또는 훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치

바. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위

사. 직무에 대한 부당한 감사(監査) 또는 조사나 그 결과의 공개

아. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위

자. 물품계약 또는 용역계약의 해지(解止), 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치
<신설 2016. 10. 14.>

8. “내부 공익신고자”란 법 제2조제7호 및 법 시행령 제3조의2에 따른 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공익신고자를 말한다. <개정 2022. 1. 26., 2022. 9. 20., 2024. 11. 27.>

가. 피신고자인 공공기관(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다), 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자

나. 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 공사·용역계약 또는 그 밖의 계약에 따라 업무를 수행하거나 수행하였던 자

다. 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하기 전에 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에서 직무교육 또는 현장실습 등 교육 또는 훈련을 받고 있거나 받았던 자

라. 피신고자인 공공기관의 감독을 받는 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 지정된 공직유관단체에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자

마. 다음의 어느 하나에 해당하는 기업, 법인에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자

1) 피신고자인 기업, 법인과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제12호에 따른 계열회사의 관계에 있는 기업, 법인

2) 피신고자인 기업, 법인과 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제3호 및 같은 법 시행령 제3조제1항에 따른 지배·종속의 관계에 있는 기업, 법인

<개정 2022. 1. 26.>

바. 그 밖에 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등의 지도 또는 관리·감독을 받는 자로서 공익신고로 인하여 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등으로부터 불이익조치를 받을 수 있는 자 <신설 2016. 10. 14.>

제3조(신고의무) 공사의 모든 임직원은 그 직무를 수행함에 있어 공익침해행위를 알게 된 때에는 지체 없이 신고하여야 한다. <개정 2016. 10. 14. 2025. 11. 26.>

제4조(책무) ① 공사는 공익신고자등의 보호 및 지원에 필요한 정책을 마련하여 공익신고등의 활성화를 위해 노력하여야 한다. <개정 2016. 10. 14.>

- ② 공사는 공익신고의 접수·처리, 공익신고자 보호 및 지원을 위하여 관련 예산과 인력이 충분히 확보되도록 노력하여야 한다.
- ③ 공사는 단체협약, 고용계약 또는 공급계약 등에 공익신고 등을 금지하거나 제한하도록 규정해서는 아니 된다.
- ④ 공사는 기업의 공익침해행위 예방활동 등이 활성화될 수 있도록 지원하거나 협력하여야 한다. <신설 2016. 10. 14.>

제5조(세부추진시책의 수립) ① 공사는 공익신고자등을 보호하고 지원하기 위하여 국민권익위원회의 제도 이행을 위한 지침(중장기 기본정책 및 연도별 시행계획 등 포함) 등을 참고하여 세부추진시책을 수립하여 시행하여야 한다.

② 공사는 국민권익위원회가 공익신고자등을 보호하고 지원하기 위한 정책 수립을 위해 실시하는 실태조사에 협조하여야 한다.

[본조신설 2016. 10. 14.]

제6조(공익신고자 보호제도 교육) ① 공익신고책임관은 임직원을 대상으로 공익신고자 보호 및 제도의 활성화를 위한 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 신규 채용하는 직원에 대해서는 신규 채용 시 교육을 실시한다.

② 제1항에 따른 교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 공익침해행위 신고 대상 및 공익신고자 보호에 관한 법령
2. 공사의 공익신고 접수 시의 처리 절차와 조치 기준
3. 공익신고등으로 불이익을 입은 직원의 상담 및 구제 절차
4. 그 밖에 공익신고자 보호 및 제도의 활성화에 필요한 사항

③ 제1항에 따른 교육은 직원연수, 조회, 회의 및 인터넷 등 정보통신망을 이용한 사이버 교육 등을 통하여 실시할 수 있다.

제7조(공익신고센터의 설치) ① 사장은 다음 각 호의 업무 등을 수행하기 위하여 공익신고센터를 설치·운영한다. <개정 2025. 11. 26.>

1. 공익신고 접수 및 상담, 처리
2. 공익신고자등에 대한 상담 및 구제절차 안내
3. 그 밖에 공익신고 및 신고자 보호에 필요한 업무

② 제1항에 따른 공익신고센터는 감사업무를 담당하는 부서 내에 설치한다.

제8조(공익신고책임관의 지정) ① 공익신고책임관은 윤리규정 제31조에 따라 지정된 행동강령책임관이 겸임한다. <개정 2016. 10. 14.>

② 공익신고책임관은 소속 임직원에 대한 공익신고자 보호제도의 교육, 공익신고의 상담·접수, 처리, 공익신고자 보호 및 지원 등에 관한 업무를 총괄한다.

③ 공익신고책임관은 공익신고등과 관련하여 상담한 내용에 대하여 비밀을 누설해서는 아니 된다.

제2장 공익신고의 접수

제9조(공익신고 상담) ① 공익신고에 대한 상담은 공익신고센터에서 하되 필요한 경우 그 외의 장소에서 할 수 있다.

② 공익신고책임관은 제1항에 따른 상담 시 공익신고자의 신분이나 신고내용이 누설되지 않도록 주의하여야 한다. <개정 2018. 10. 24.>

제10조(공익신고의 접수) ① 공익신고책임관은 공익신고자가 법 제8조에 따른 신고서를 방문·우편·인터넷·팩시밀리 등의 방법으로 제출한 경우 접수하여야 한다. <개정 2016. 10. 14.>

② 공익신고책임관은 신고내용이 공익침해행위에 해당하지 않는 것이 명백한 경우에 공익신고가 아닌 일반 민원으로 접수하여 처리할 수 있다. <개정 2016. 10. 14.>

③ 법 별표의 공익침해행위 대상 법률에 따라 설치된 신고창구나 국민신문고, 안전신문고, 서울전자민원창구 등 민원접수창구를 통해 공익신고된 경우에는 소관 부서에서 해당 법령이나 자체 규정에 따라 접수하여 처리한다. 이 경우 소관 부서의 장과 접수·처리 담당자는 공익신고자의 신분이나 신고내용을 누설해서는 아니 된다. <신설 2025. 11. 26.>

제11조(신고서식의 비치 등) ① 공익신고책임관은 공익신고자의 편의를 위하여 별지 제1호 서식의 신고서를 비치하여 활용하도록 한다. <개정 2016. 10. 14.>

② 문맹자 등 신고서를 직접 작성할 능력이 없는 공익신고자의 경우에는 공익신고센터 직원이 대리하여 작성하고, 내용을 읽어준 후 공익신고자와 연명으로 서명 또는 날인하여 신고서로 접수한다.

제12조(공익신고 접수절차) ① 공익신고책임관은 신고서를 직접 접수하는 경우 접수순서에 따라 별지 제2호서식의 공익신고접수관리대장(이하 “관리대장”이라 한다)에 기록하고 「민원 처리에 관한 법률 시행령」의 예에 따라 별지 제3호서식의 접수증을 교부하여야 한다. 이 경우 공익신고책임관은 별지 제9호서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 별지 제10호서식의 공익신고자 협조사항 안내문을 첨부하며, 공익신고자의 동의가 있는 경우에는 구술 또는 전화로 안내할 수 있다.<개정 2016. 10. 14., 2022. 1. 26., 2025. 11. 26.>

② 공익신고자가 방문하여 공익신고를 하는 경우에는 공익신고 접수·처리와 공익신고자의 인적사항 및 신고내용 관련 정보의 공개(이하 “신분 공개”라 한다)의 절차 등에 관하여 설명하고, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 그 신분 공개에 동의하는지 여부를 확인한 후 별지 제4호 서식의 신분 공개 동의여부 확인서를 작성하게 한다. <개정 2016. 10. 14. 2025. 11. 26.>

③ 공익신고책임관은 공익신고를 국민권익위원회로부터 이첩·송부 받거나 다른 공